

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4911/2538

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายสมบูรณ์ ระภาพันธุ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 66, มาตรา 420, มาตรา 812

พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2517 มาตรา 18, มาตรา 21

การแต่งตั้งจำเลยที่ 2 ของจำเลยที่ 4 เป็นการแต่งตั้งโดยอาศัยอำนาจตาม มาตรา 18 และ 21 แห่ง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพ.ศ.2517 ซึ่งเป็น บทบัญญัติเกี่ยวกับประโยชน์ในการบังคับบัญชาของรองอธิการบดีที่ให้ถือว่าเป็น อธิการบดี การสั่งแต่งตั้งดังกล่าวจึงเป็นกรณีระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับ บัญชาสั่งการให้ปฏิบัติราชการในกองธุการวิทยาเขตสงขลา มิใช่สั่งการให้เข้าดำรง ตำแหน่งหัวหน้ากองธุการวิทยาเขตโดยให้รับอัตราเงินเดือนในตำแหน่งดังกล่าว การที่จำเลยที่ 4 มีคำสั่งแต่งตั้งให้จำเลยที่ 2 เป็นหัวหน้ากองธุการวิทยาเขตสงขลา อีกตำแหน่งหนึ่ง จึงเป็นการชอบแล้ว

การแต่งตั้งจำเลยที่ 2 ของจำเลยที่ 4 เป็นการแต่งตั้งโดยอาศัยอำนาจตาม มาตรา 18 และ 21 แห่ง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพ.ศ.2517 ซึ่งเป็น บทบัญญัติเกี่ยวกับประโยชน์ในการบังคับบัญชาของรองอธิการบดีที่ให้ถือว่าเป็น อธิการบดี การสั่งแต่งตั้งดังกล่าวจึงเป็นกรณีระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับ

บัญชาสั่งการให้ปฏิบัติราชการในกองธรรการวิทยาเขตสงขลา มิใช่สั่งการให้เข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองธรรการวิทยาเขตโดยได้รับอัตราเงินเดือนในตำแหน่งดังกล่าว การที่จำเลยที่ 4 มีคำสั่งแต่งตั้งให้จำเลยที่ 2 เป็นหัวหน้ากองธรรการวิทยาเขตสงขลา อีกตำแหน่งหนึ่ง จึงเป็นการชอบแล้ว

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-สมภาพ โชติกวนิชย์-ทวิช กำเนิดเพ็ชร)

ศาลจังหวัดสงขลา - นายรังสรรค์ กุลาเลิศ
ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายธวัช สุทธิสมบูรณ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>